

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [5] 구내식당 운영방법 세부기준 마련 및 조리원 근무 개선 필요
관 계 부 서 : 인사처, 경영지원처
조 치 부 서 : 인사처, 경영지원처
내 용

1. 업무 개요

생활관 구내식당은 위탁으로 운영하던 중 '19년 공공부문 비정규직 정규직 전환정책에 따라 위탁운영업체 소속이던 조리원을 정규직으로 채용 후 직영으로 전환하여 운영 중이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「연봉 및 복리후생규정 시행세칙」 제51조에 따르면 구내식당은 사옥여건 및 근무인원 등을 감안하여 직영 또는 위탁으로 운영할 수 있다.

그리고 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의) 제①항에 따르면 특수근무라 함은 교대근무를, 통상근무라 함은 특수근무 이외의 근무를 말하고 제②항에 따라 교대근무¹⁾라 함은 24시간 계속 가동 또는 근무를 요하는 장소에서 교대제에 의하여 근무하는 것을 말한다.

1) 교대근무의 경우 배전·송변전·ICT 교대근무 운영기준에 따라 근무형태를 지정하여 근무하고 있음

따라서 구내식당 운영방법은 사옥여건과 근무인원 등을 감안하여 결정하여야 하며, 정규직으로 채용된 조리원은 우리 회사 「취업규칙」 및 인사·노무관련 기준에 위배되지 않게 근무하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 직영으로 운영 중인 생활관 구내식당 운영의 적정성을 점검한 결과, ① 구내식당 운영방법에 대한 기준 마련, ② 조리원 근태 개선 등의 제도개선 필요사항이 확인되었다.

가. 구내식당 운영방법에 대한 기준 마련 필요

'19년 생활관 구내식당은 위탁으로 운영 중이었는데, 정부의 비정규직 정규직전환 정책에 따라 「과건근로자 보호 등에 관한 법률」에 저촉²⁾되어 위탁운영업체 소속이었던 조리원 5명³⁾이 정규직으로 전환되었다.

이후 구내식당의 운영방법은 관련 규정에 따라 사옥여건 및 운영규모(식수) 외 복지향상, 경제성, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 결정함이 타당하나, 경영지원처에서는 재경권 내 생활관, 청운재, 스포츠단, 아트센터 구내식당을 운영하고 있음에도 생활관 구내식당 위탁운영업체 소속이었던 조리원 5명을 시설별 구내식당의 직영 또는 위탁운영의 필요성에 대한 검토 없이 현재까지 생활관 구내식당에 배치 후 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

2) 영양사는 한전 직원이며, 위탁운영업체 소속인 조리원이 한전 직원인 영양사의 직접 지시를 받으며 상시 업무 수행

3) 전환채용 1명, 근로계약 보장 대상자(보장기간 종료 후 신규채용) 3명, 전환포기자 1명(신규채용)

이에 경영지원처에서 관리 중인 재경권 내 생활관, 청운재, 스포츠단 구내식당의 운영현황을 확인한 결과 아래 [표 1]과 같이 생활관 구내식당 운영인력이 타 시설에 비해 과다하게 운영되고 있다는 사실을 확인할 수 있었다.

[표 1] 시설별 구내식당 운영현황

시설	일평균 식수(회)	근무인원(명)	근무인원당 식수(회)	식단가(원)	비고
생활관	136	영양사 1, 조리원 5	22.6	4,200	직영
청운재	110	영양사 1, 조리원 2, 보조 1	27.5	5,500	위탁
스포츠단	102	조리원 3	34.0	회사지원	위탁

주1: 경영지원처 제출자료 재구성, 일평균 식수는 최근 1년 기준

주2: 아트센터는 일평균 식수가 약 700여명으로 직접비교가 어려워 제외

주3: 청운재의 식재료비는 급식단가의 65% 이상으로 계약되어 있고, 생활관과 스포츠단은 회사지원 중

더욱이 스포츠단 구내식당의 경우 불규칙한 근무일정 및 업무량 과다, 정규직 조리원이 근무를 기피한다는 사유로 '26.1월 구내식당 운영을 직영에서 위탁으로 전환⁴⁾하기도 하였다.

이상에서와 같이 구내식당의 적절한 운영방법에 대한 검토없이 운영한 결과, 식당 운영의 효율성 측면은 배제된 채 현재 근무 중인 정규직 직원의 근무안정성, 고충처리만이 고려되어 구내식당 운영의 비효율성이 야기되고 있고, 청운재 구내식당의 경우에는 식수인원 감소로 인해 위탁운영업체 선정에 어려움을 겪고 있으며, 식재료 품질 저하 등의 문제점이 있는 것으로도 확인되었다.

일반적으로 위탁운영은 전문업체의 효율적(최소인력) 운영으로 식수가 많을수록 비용절감 효과가 커 식재료 품질이 향상되고 위탁자의 위생·안전 관리책

4) 직원 1명, 용역 1명으로 운영하다 위탁운영 전환 후 직원은 전력연구원으로 인사이동

임 경감의 이점이 있으며, 직영은 인건비가 많이 소요되나 해당 인건비는 식단가에 반영되지 않아 식단가 하락 및 식당 운영을 안정적으로 할 수 있다는 장점이 있다.

따라서 구내식당 식수 및 경제성 등을 토대로 재경권 내 구내식당의 효율적인 운영방법을 판단한다면 상대적으로 식수인원이 많은 생활관 구내식당을 위탁으로, 식수인원이 적고 위탁운영의 어려움이 있는 청운재 구내식당을 직영으로 운영하는 방안을 고려할 수 있다.

아울러 구내식당의 직접 운영은 정원, 예산확보, 인사운영 및 관리 등이 따르는 중요한 결정사항임에도 이에 대한 세부기준이 없어 구내식당 운영방법에 대한 세부기준 마련이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토

생활관 담당차장은 생활관 구내식당의 직영 전환 결정과 관련하여 직접 운영의 필요성에 대한 검토 사항은 없으나, 당시 별도의 직영 전환 검토가 없었던 것은 과정상 미흡이 아니라 비정규직의 정규직 전환이라는 상위 결정체계 내에서 정책·제도·실무가 유기적으로 통합, 집행된 결과로 ‘불가분의 관계’에 있다고 보는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

생활관 담당차장의 의견과 같이 정규직 전환직원의 경우 정부 정책에 따라 기존 업무의 연속성, 고용안정 및 생활권 보호 등을 종합적으로 고려해야 할 사

안임은 분명하다.

그러나 정규직 전환 시 작성한 근로계약서에는 ‘최초 근무지는 생활관으로 하며, 최초 이후의 근무지는 「인사관리규정」에 의거하여 발령받은 장소(본사, 지역본부, 건설본부, 그 밖의 사업소 등)로 한다.’라고 명시되어 있으며, 이에 따라 정규직 전환 후 원거리 인사이동 명령에 따라 고용불안을 야기하여 정책의 취지가 훼손되는 범위가 아니라면 정규직 전환 직원도 채용 후에는 회사의 일반적인 인사체계와 규정을 적용받는 것이 타당하며, 특히 경영지원처에서 재경지역에 운영 중인 생활관 구내식당(송파구 방이동)과 청운재 구내식당(강남구 개포동)간 이동이 정규직 전환직원의 고용안정과 생활권을 침해할 만큼의 부당한 인사권 행사라고 보기도 힘들다.

따라서 구내식당 운영방법에 대한 세부기준 마련과 함께 직영으로 운영 중인 구내식당의 직접 운영에 대한 필요성과 장기적으로는 서울 소재 구내식당 직영 사업소(경영지원처-인재개발원)간 퇴직 등 결원 발생을 감안한 조리인력의 효율적 배치방안을 포함한 구내식당의 효율적 운영방안에 대해 종합적인 검토가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

그리고 생활관 담당차장은 구내식당 운영방법에 대한 세부기준 마련의 필요성에 대해서는 동의하지만, 전사 구내식당 운영에 대한 총괄부서는 없으며 특수사업소인 경영지원처에서 담당하는 것은 어려운 부분이 있다고 답변하였다.

이에 대해 확인한 결과, '22년까지는 직제규정상 '전사 구내식당 관리 총괄' 업무가 경영지원처 분장업무로 되어 있었으나 '23.1월 해당 업무가 소멸된 것으로 확인되었는데, '구내식당 관리 총괄' 업무는 시설물 관리(임대, 유지보수), 운영방법(직영/위탁) 결정, 전문 인력(조리원) 채용 등 전사 시설 및 인력 관리의 성격이 있어 구내식당 관련 모든 업무를 경영지원처에서 총괄하는 것에 대해서는 관련 처(실)간 논의가 필요한 사안으로 보여진다.

하지만 경영지원처가 ① '22년까지 전사 구내식당 관리 총괄업무를 담당했던 점, ② 본사(나주) 구내식당 운영을 담당하고 「본사 후생시설 업무처리 절차서」를 운영하고 있는 점, ③ 본사 구내식당 운영방법의 변경을 검토한 사례('25.10월)가 있었던 점⁵⁾등을 종합적으로 고려한다면, 시설물 관리 및 채용분야가 아닌 운영방법에 대한 기준은 구내식당 운영관련 가장 전문성이 있는 경영지원처 주관으로 관련 처(실)과 협의하여 기준을 수립하는 것이 효율적이고, 합리적이라고 판단된다.

나. 조리원 근태 개선 필요

생활관 구내식당에서 근무하고 있는 조리직원에 대한 근무형태 및 근무관리 현황을 확인한 결과, 근태 내역이 일치하지 않는 내역이 아래 [표 2]와 같이 확인되었다.

- 표 삽입을 위한 여백 -

5) '식사의 질' 획기적 개선 및 효율적 운영 위한 위탁에서 준직영(인건비 등 구내식당 운영비 회사 지원)으로 전환

[표 2] 조리원 근태 불일치(휴무일 대체 지정) 내역

성명	근태처리일	근태내용	실제근무	실제휴무
●●○	'23. 9. 1.(금)	전일휴가 (09:00~18:00)	'23. 9. 1.(금) (10:30~20:30)	'23. 9. 3.(일) (10:30~20:30)
◎♠♣	'26. 1. 30.(금)	휴가 (14:00~18:00)	'26. 1. 30.(금) (05:00~10:00)	'26. 1. 30.(금) (10:00~15:00)

주: 경영지원처 근태자료 재구성

상기 직원들의 근태가 불일치한 사유를 파악한 결과, 조리직무의 경우 교대 근무 및 통상근무와 다르게 구내식당 운영시간에 맞춰 근무시간이 운영됨에도 시스템 상 조리원의 근무형태가 설계되어 있지 않아 일근직으로 편성되어 운영되고 있었다.

[표 3] 생활관 조리원 근무편성

구분	주중		일요일 및 공휴일		비고
	출근	퇴근	출근	퇴근	
새벽조	05:00	15:00	06:00	16:00	1일 1시간 시간외 근무 포함
마감조	10:30	20:30	10:30	20:30	

주: 경영지원처 제출자료 재구성

이에 따라 대상 직원들은 휴일 또는 통상근무 시간 외 근무 중 근태처리가 필요할 경우에는 휴가결재가 불가능하여 금요일 등 평일 휴가로 처리하거나 휴가시간을 임의로 지정하여 수기대장에 기록하는 방법으로 처리해 왔던 것으로 확인되었다.

따라서 근태와 실제 근로가 불일치할 경우에는 근로시간 관리 미흡에 따른

노동청 지적 및 사고발생 시 근태 불일치에 따른 관리책임 등 다양한 문제가 발생할 수 있어 조리원의 실제 근무시간을 반영한 근무형태의 조속한 신설이 요구된다.

관계자 의견

인사처 담당자는 현재 조리직무의 근무형태가 설계되어 있지 않은 문제점에 대해 인식하고 근무형태 신설을 추진하고 있다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은 조리직무의 근무형태를 조속히 신설하여 주시기 바랍니다.(통보)

경영지원처장은

- ① 구내식당 운영방법(직영/위탁)에 대한 세부기준을 마련하여 주시고,(개선)
- ② 마련된 기준에 따라 관리 중인 구내식당의 직접 운영에 대한 필요성 및 효율적 운영방법에 대해 종합적으로 검토하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 (1) 통 보 (2)	-	-	인사처 경영지원처	인사처 경영지원처